

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE A TEMPS COMPLET

Entre les soussignés :

La société SCI LA MONTAGNE

Dont le siège social est situé : 68 boulevard Carnot, 06400 CANNES

Représentée par Monsieur Éric MICHELOUD, agissant en qualité de Gérant

Code APE : 6820B

N° de SIRET : 753 133 032 00015

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 937000002025977703 à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-D'Azur située 20 avenue Viton, 13299 MARSEILLE Cedex 20.

Ci-après dénommée, « l'employeur » d'une part,

Et,

Monsieur Sonny, Georges, Vincent UBERTALLI,

Demeurant 599, route du Fay, 73120 SAINT-BON-EN-TARENTEISE

Né le 23 juillet 1988 à ALBERTVILLE

N° de sécurité sociale : 1 88 07 73 011 051 91

De nationalité Française

Ci-après dénommé, « le salarié » d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIIT :

Article 1 Condition d'engagement

Aux termes du présent contrat de travail et sous réserve des résultats de la visite d'information et de prévention, le salarié est engagé à durée indéterminée à compter du **1^{er} décembre 2021**.

Le salarié sera convoqué par le service de santé au travail pour subir cette visite d'information et de prévention. Cet examen étant obligatoire, toute défaillance de sa part constituera un manquement particulièrement grave à ses obligations contractuelles.

La déclaration préalable à l'embauche a été transmise à l'URSSAF d'Ile-de-France.

Conformément à la loi n°78/17 du 6 janvier 1978, le salarié a un droit d'accès et de rectification aux informations portées sur ce document.

Article 2 Convention collective

Sous réserve d'un changement d'activité ou de toute autre situation entraînant leur remise en cause, le présent contrat de travail est régi par les dispositions légales et par **la Convention Collective Nationale des Gardiens, concierges et employés d'immeubles** (n° de brochure J.O. : 3144, IDCC : 1043), ainsi que par tous les accords de branche applicables s'y rattachant.

La convention collective en vigueur est consultable dans les locaux de l'entreprise aux horaires habituels d'ouverture. Le salarié reconnaît avoir été informé de l'application de cette convention collective.

Les parties contractantes s'engagent à se soumettre aux dispositions de cette convention collective.

Le salarié bénéficiera de ces dispositions, tant qu'elles s'appliqueront et les parties conviennent de s'y référer pour toutes les questions non prévues au présent contrat.

Article 3 Période d'essai

Le présent contrat ne comporte pas de période d'essai.

Article 4 Emploi et classification

L'employeur engage le salarié en qualité **d'Assistant Manager**, Catégorie A, Coefficient 660 par somme de points, de catégorie professionnelle « employé » au statut non-cadre, tel que défini par la grille de classification de la Convention Collective appliquée.

Article 5 Fonctions

A la discrétion de l'employeur, les attributions confiées au salarié pourront faire l'objet d'une fiche de poste détaillée.

Dans l'exercice de sa fonction, le salarié dépendra directement de son supérieur hiérarchique ou de toute autre personne qui lui serait substituée.

Le salarié rendra compte de son activité dans les conditions qui lui seront prescrites par l'employeur.

Le salarié s'engage à exercer personnellement cette fonction.

Article 6 Lieu de travail

A titre purement informatif, le salarié exercera ses fonctions dans les locaux de la société, situés dans un immeuble de la société sis 73120 SAINT-BON-TARENTEISE.

Le lieu de travail du salarié pourra être modifié de manière temporaire ou définitive à l'intérieur du secteur géographique d'implantation de l'entreprise.

La nature même de l'emploi de l'intéressé implique une disponibilité géographique importante sur l'ensemble du territoire national.

En fonction des nécessités du service, le salarié pourra éventuellement être amené à effectuer des déplacements temporaires qui n'entraîneront pas de changement de résidence. Le salarié exercera la mission de chauffeur en voiture principalement en France mais sera amené à conduire dans des pays européens limitrophes.

Article 7 Durée du travail

La durée de travail hebdomadaire du salarié sera de **35 heures**, correspondant à une durée mensualisée de 151,67 heures, réparties entre les différents jours de la semaine, selon l'horaire collectif applicable affiché dans l'entreprise.

Ne s'agissant pas d'un élément déterminant, le salarié est d'ores et déjà informé qu'il pourra y avoir des modifications de ses horaires auxquels il ne pourra pas s'opposer.

A la demande de l'employeur, le salarié est informé qu'il pourra être amené, le cas échéant, à effectuer des heures supplémentaires.

En outre, il s'engage à respecter les procédures de suivi des temps travaillés mises en œuvre dans l'entreprise.

Article 8 Rémunération

En rémunération de ses fonctions, le salarié bénéficiera d'un salaire mensuel brut de base de **3 244,72 €** (TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) correspondant à une durée de travail mensualisée de 151,67 heures.

Selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les heures effectuées en sus de la durée du travail contractuelle, et demandées par l'employeur, donneront lieu au paiement majoré au titre des heures supplémentaires.

Article 9 Absences – maladie – accident

Toute absence prévisible devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la part de l'employeur.

En cas d'absence imprévisible, le salarié devra prévenir immédiatement l'employeur de toute absence quel qu'en soit le motif. En cas de maladie ou d'accident, il s'engage à produire les justificatifs appropriés dans les 48 heures au maximum, à défaut de délai différent applicable au regard des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise.

En cas de prolongation d'arrêt de travail, le salarié devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant cette prolongation.

Article 10 Congés payés

Le salarié aura droit aux congés payés annuels prévus aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du Travail, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables.

En tout état de cause, compte tenu prioritairement des besoins de service de l'entreprise, les dates de congés payés seront déterminées prioritairement par accord des parties.

Enfin, en cas de prise du congé principal de 24 jours ouvrables en dehors de la période légale (1^{er} mai – 31 octobre), le salarié accepte de renoncer par avance aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement tels que prévus à l'article L. 3141-23 du Code du Travail.

Article 11 Avantages sociaux

Le salarié bénéficiera des avantages institués en faveur des salariés de même catégorie et notamment en matière de Sécurité Sociale et concernant les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.

Conformément aux dispositions légales, conventionnelles ou aux usages en vigueur dans l'entreprise, il sera affilié :

- Pour la retraite complémentaire, à **HUMANIS RETRAITE**, 139-147 rue Paul Vaillant Couturier, 92240 MALAKOFF au titre de l'ARRCO.

A titre purement informatif, il pourra également bénéficier des garanties complémentaires souscrites dans le cadre de régimes de protection sociale de prévoyance déjà existants ou ultérieurement mis en place, dès lors qu'il respectera les conditions d'affiliation propre à chacun des régimes.

Ainsi, à la date de conclusion du présent contrat, le salarié sera affilié auprès de :

- Pour la prévoyance complémentaire et le régime des frais de santé complémentaire, auprès d'**AXA**, TSA 10902, 92897 NANTERRE CEDEX 9.

Dans ce cadre, le salarié reconnaît avoir reçu de l'employeur la notice d'information établie par l'organisme assureur définissant les garanties souscrites et précisant les modalités de mise en œuvre et formalités à accomplir en cas de sinistre.

Enfin, le salarié accepte que soient prélevées sur sa rémunération les cotisations afférentes à ces régimes, y compris en cas d'évolution de celles-ci ou de modification de ces régimes.

Article 12 Rupture du contrat de travail et préavis

Le salarié et l'employeur peuvent l'un et l'autre rompre à tout moment le présent contrat de travail, sous réserve du respect d'un délai de préavis déterminé par les articles L. 1237-1 et suivants et L. 1234-1 du Code du Travail, ainsi que par les dispositions conventionnelles plus favorables ; à l'exception des cas de rupture pour lesquels cette obligation est écartée par une disposition légale, conventionnelle ou jurisprudentielle.

Article 13 Obligations professionnelles

Les parties s'engagent à respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise.

Le salarié s'engage en outre :

- à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données par l'employeur ou son représentant et à appliquer les procédures internes en vigueur dans l'entreprise ;
- à être attentif et respectueux des consignes de sécurité, ainsi que des règles générales concernant la discipline et la sécurité au travail telles que prévues dans la profession et applicables à l'entreprise ;
- à respecter les dispositions du règlement intérieur, s'il existe ;
- à se soumettre aux visites médicales auxquelles il sera convoqué ;
- à suivre toute formation nécessaire à l'exercice de ses fonctions ;
- à s'interdire formellement de consommer toute substance illicite et/ou boissons alcoolisées pendant l'exécution de son travail ;
- à adopter une tenue correcte et faire preuve de courtoisie, d'amabilité et de réserve à l'égard de la clientèle ;
- à faire connaître sans délai tout changement dans sa situation personnelle (domicile, état civil, etc.) ;
- à restituer l'intégralité du matériel ou documents qui aurait pu lui être confié sur simple demande de l'employeur et en tout état de cause au moment de la rupture du contrat.

Le salarié s'engage également à observer une discrétion professionnelle totale pour tout ce qui concerne l'activité, les informations ou les faits dont le salarié aura connaissance en réalisation du présent contrat de travail.

En outre, le salarié ne pourra exercer d'activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans information préalable de l'entreprise. En conséquence, le salarié s'engage à respecter les durées maximales de travail, conformément à l'article L. 8261-1 du Code du travail, et à communiquer à l'employeur le nom et l'adresse de l'autre employeur ainsi que le poste occupé et la durée du travail hebdomadaire pour laquelle il a été embauché. En outre, le salarié s'interdit de prendre part à toute activité concurrente à celle de la société.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6315-1, le salarié est informé qu'il bénéficiera d'entretiens professionnels avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelles.

Le salarié déclare de plus être libre de tout engagement et n'être lié par aucune clause de non-concurrence avec un autre employeur.

Fait à SAINT-BON-TARENTEISE,

Le 1^{er} décembre 2021,

En deux exemplaires dont l'un est remis à chacune des parties.

Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Le salarié

L'employeur

Lu et approuvé


SCI La Montagne
68, Boulevard Carnot
F-06400 Cannes
Siret: 753 133 032 00015